des données des enfants pourraient également être considérés comme pertinents aux fins de l'établissement de la liste visée à l'article 35, paragraphe 4.

b) Quand une AIPD n'est-elle pas nécessaire? Lorsque le traitement n'est pas *«susceptible d'engendrer un risque élevé»* ou qu'une AIPD similaire existe déjà ou que le traitement a été autorisé avant mai 2018 ou qu'il a une base juridique ou encore qu'il figure dans la liste des opérations de traitement qui ne requièrent pas d'AIPD.

Le GT29 considère qu'une AIPD n'est pas nécessaire dans les cas suivants:

- **lorsque le traitement n'est pas «*susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques*»** (article 35, paragraphe 1);
- **lorsque le traitement est très similaire en termes de nature, de portée, de contexte et de finalités à un autre traitement qui a fait l'objet d'une AIPD.** Dans un tel cas, les résultats de l'AIPD réalisée pour le traitement similaire peuvent être utilisés (article 35, paragraphe 1[19]);
- lorsque le traitement a fait l'objet d'un examen mené par une autorité de contrôle avant mai 2018 dans des conditions spécifiques qui n'ont pas changé[20] (voir III, C);
- **lorsque le traitement,** effectué en application de l'article 6, paragraphe 1, point c) ou e), **a une base juridique** dans le droit de l'Union ou dans le droit de l'État membre, que ce droit règlemente l'opération de traitement spécifique **et qu'une AIPD a déjà été réalisée** dans le cadre de l'établissement de la base juridique en question (article 35, paragraphe 10)[21], à moins qu'un État membre n'estime qu'il est nécessaire de procéder à une telle analyse avant les activités de traitement;
- **lorsque le traitement figure dans la liste facultative (établie par l'autorité de contrôle) des opérations de traitement** qui ne requièrent pas d'AIPD (article 35, paragraphe 5). Cette liste peut recenser les activités de traitement conformes aux conditions fixées par l'autorité en question, en particulier par l'intermédiaire de lignes directrices, de décisions ou autorisations spécifiques, de règles de conformité, etc. (par ex. en France, autorisations, dispenses, règles simplifiées, packs de conformité...). Dans pareil cas et sous réserve d'une réévaluation par l'autorité de contrôle compétente, il n'est pas nécessaire d'effectuer une AIPD, à la condition exclusive, toutefois, que le traitement relève strictement du champ d'application de la procédure pertinente indiquée dans la liste et continue de satisfaire pleinement à toutes les exigences applicables du RGPD.

C. <u>Et qu'en est-il des opérations de traitement déjà existantes? Une AIPD est nécessaire dans certains cas.</u>

---

[19] «*Une seule et même analyse peut porter sur un ensemble d'opérations de traitement similaires qui présentent des risques élevés similaires*».

[20] «*Les décisions de la Commission qui ont été adoptées et les autorisations qui ont été accordées par les autorités de contrôle sur le fondement de la directive 95/46/CE demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient modifiées, remplacées ou abrogées*» (considérant 171).

[21] Dans le cas d'une AIPD réalisée au stade de l'élaboration de la législation conférant une base juridique au traitement, un réexamen pourra être nécessaire avant le lancement des opérations, la législation adoptée étant susceptible de différer de la proposition d'une manière affectant les questions liées à la protection de la vie privée et à la protection des données. En outre, il est possible que les détails techniques disponibles en ce qui concerne le traitement effectif soient insuffisants au moment de l'adoption de la législation, même si une AIPD a été effectuée. Dans de tels cas, il pourra s'avérer nécessaire d'effectuer une AIPD spécifique avant d'exécuter les activités de traitement proprement dites.